

Nr. 57 Voten zur Kompetenzüberleitung auf die neuen Reichsgaue der Ostmark. 14. März / 12. April 1939

R 43 II/1356, Bl. 70–72, 76–77 Abschriften, Umdrucke¹

Beginn:

Beginn:

a.: Der Preußische Finanzminister an den Reichsminister des Innern. 14. März 1939

Betr.: Übertragung der Zuständigkeiten der Österreichischen Landesregierung. Schnellbrief vom 24. Februar 1939² – I Ö 339/39–1055.

Zu den mir in Abschrift übersandten Vorschlägen des Reichskommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich nehme ich im folgenden Stellung. Ich bemerke ergebenst, daß diese Stellungnahme m.E. nicht auf das engere Problem einer Regelung in der Ostmark abgestellt werden kann. Es muß die Aufgabe sein, die in der Ostmark zur Entscheidung stehenden Fragen so zu sehen und zu ordnen, als ob die gleichen Regelungen unmittelbar für das Gesamtreich gelten sollten. Diese Regelungen müssen sich also für eine Übertragung auf die Gesamtverwaltung des ganzen großen Reichsgebiets eignen, gleichgültig, ob und wie lange im Altreich noch die Länder und die Landesregierungen bestehen oder nicht. Sollten wegen der besonderen Verhältnisse in der Ostmark, insbesondere wegen der Kleinheit der dort gebildeten Gaue³, besondere Maßnahmen notwendig werden, so müssen sie deutlich als Ausnahmen von den Regelungen in Erscheinung treten, die für das Gesamtreich schon jetzt in Aussicht zu nehmen sind. Bei dieser Betrachtungsweise ergeben sich zwei in der Gesamtfragestellung gleichlautende Probleme:

a) Welche Aufgaben müssen im Gesamtreich zentral, d.h. von den Reichsministerien in letzter Leitungsbefugnis verwaltet werden? Dabei spielt neben der Würdigung staatspolitischer Notwendigkeiten eine wesentliche Rolle der Umstand, daß unbedingt eine Aufblähung der Reichsministerien zu unübersichtlichen, schwerfälligen, die Chefs selbst von der Entscheidung ausschließenden Riesengebilden vermieden werden muß. Gerade deshalb ist schon jetzt nicht bloß anzusetzen, welche Arbeits- und Personalvermehrung durch zentrale Betreuung von Aufgaben in der Ostmark und im Sudetengau in den einzelnen Reichsministerien eintreten wird, sondern es ist von dem Zustand auszugehen, in dem die Reichszentralbehörden sich befinden würden, wenn sie außerdem in allen Verwaltungszweigen die bisher von den Landeszentralbehörden geleisteten Tätigkeiten in sich aufsaugen. Als Prüfstein hierfür kommt insbesondere das Reichsfinanzministerium in Betracht, das die Nachfolgerschaft der Landesfinanzminister (insbesondere des preußischen) bei der finanziellen und mitverwaltenden Betreuung der jetzt noch reichsfremden Arbeitsgebiete – allgemeine und innere Verwaltung, Wissenschafts- und Unterrichtsverwaltung usw. – anzutreten hätte.

¹ Abschriften gingen an sämtl. Reichsminister und den PrMP, von b. auch an den PrFM; Doppel zu b.: R 43 II/496, Bl. 55–58. – Im Unterschied zu den Stellungnahmen anderer Ressorts (vgl. RAM vom 10. 3. 1939: R 43 II/1356, Bl. 68 f.) bezogen allein die beiden nachstehend abgedruckten nicht nur vom Standpunkt ihres Ressorts, sondern unter dem Aspekt der Reichs- und Verwaltungsreform prinzipiell Position zur Kompetenzausstattung der neuen Reichsgaue.

² Mit Schreiben vom 15. 2. 1939 erhobene Forderungen des RKom. Bürckel, vom RIM am 24. 2. den ORBeh. zur Stellungnahme zugeleitet: Dok. Nr. 34, hier Anm. 1.

³ Die Reichsgaue waren deckungsgleich mit den sieben Parteigauen, diese wiederum hielten sich an die Gliederung der ehern, österr. Bundesländer; s. ARH V, Nrr. 96, 119 Ziff. 2.

b) Hält man an der Forderung fest, daß die Reichsministerien vor einer Überlastung und übermäßigen Aufblähung geschützt werden müssen, so ergibt sich, daß eine lediglich verwaltungsmäßige Dezentralisation [der] bisher in den Landesregierungen, insbesondere in den österreichischen Ministerien ausgeübten Zuständigkeiten auf die Reichsstatthalter nicht allein zum Ergebnis führen kann. Die verwaltungsmäßige Dezentralisation hält wohl Entscheidungen in einem gewissen Umfange von den Zentralbehörden fern. Es bleibt aber immer für die Zentralbehörden die Gefahr, daß sie sich mit den Angelegenheiten, die den Reichsstatthaltern als Mittelbehörden übertragen werden, in weitem Umfange zu beschäftigen haben, nicht nur auf Beschwerden hin, sondern insbesondere in Ausübung der den Ministerien zustehenden Leitungs- und Weisungsbefugnis. Vor allem aber gelangen die nur verwaltungsmäßig dezentralisierten Angelegenheiten insoweit doch an die Zentralbehörden, als dabei finanzielle Fragen in Betracht kommen. Denn die oberste Verteilung der von den Reichsstatthaltern als staatliche Mittelbehörden verwalteten Mittel bleibt Sache des Reichsfinanzministers, der dabei gleichzeitig ihre ordnungsmäßige Verwendung zu überwachen hat und dabei notwendigerweise auf die Anträge der übrigen Reichsministerien angewiesen ist, die zu diesem Zwecke wiederum die finanziell bedingten Angelegenheiten an sich ziehen müssen. Eine wirkliche Entlastung der Reichszentralstellen ist nur da möglich, wo die Dezentralisierung als solche zugleich eine finanzielle ist, d.h. wo Angelegenheiten nicht sowohl den Reichsstatthaltern als vielmehr den Gauen als Selbstverwaltungsverbänden zu eigener Verwaltung und selbständiger finanzieller Betreuung übertragen werden⁴. In diesen Fällen beschränkt sich die Mitwirkung der Reichsministerien lediglich auf die Aufsicht (Fach- und Kommunalaufsicht). Freilich tritt dieser Erfolg nur dann vollständig ein, wenn die Gaue für die ihnen zur finanziellen Betreuung zugewiesenen Angelegenheiten allgemein mit den erforderlichen Einnahmen im Wege eines Finanzausgleichs zwischen dem Reich und den Gauen ausgestattet werden. Wählt man dagegen – wie es der Reichskommissar an mehreren Stellen vorschlägt – die Form von Zuschüssen des Reichs für besondere Zwecke an die Gaue, so ist wiederum eine Einschaltung der Reichsministerien und des Reichsfinanzministeriums zur Kontrolle über die richtige Verwendung dieser Zuschüsse unvermeidbar. Nach diesen grundsätzlichen Vorbemerkungen sei folgendes ausgeführt:

I. Allgemeines.

1. Ich begrüße das Bestreben des Reichskommissars, bei der Aufteilung der bisherigen Zuständigkeiten der jetzigen Österreichischen Landesregierung nur die Zuständigkeiten an die Reichszentralstellen zu geben, die wesensmäßig in die Kategorie der obersten Staatsführung gehören, und möglichst viele dieser Zuständigkeiten den Reichsstatthaltern als den Leitern ihrer Verwaltungsbezirke in der Stufe des Reichsgaues zu übertragen⁵. Es bedarf einer gewissen Richtigstellung der Auffassung des Reichskommissars, wenn er davon spricht, daß die künftigen Reichsstatthalter „grundsätzlich mindestens die gleichen Zuständigkeiten erhalten müßten, wie sie die Regierungen der Länder des Altreichsgebietes heute noch haben“. Diese Parallele ist nur insoweit richtig, als Landesregierungen besonders in den kleineren Ländern Zuständigkeiten ausüben müssen, die im Rahmen der künftigen Verwaltungsorganisation in die Mittelinstanzen gehören. Zweifellos ist es eine unerfreuliche Tatsache, daß heute die Zentralstellen – und zwar sowohl die Reichsministerien wie die Landesregierungen – viel zu sehr instanziell als Entscheidungsbehörden für einzelne Verwaltungsakte tätig werden, während grundsätzlich auch nach dem Gedanken der vom Freiherrn vom Stein geschaffenen preussischen Staatsministerialverfassung die Ministerien Rechtsentscheidungen überhaupt nicht treffen sollen, sondern auf die politische und fachliche Oberleitung, die Bewilligung und Lenkung der Mittel und die Personalsteuerung (vgl. noch I 3) beschränkt sein sollten. Es gibt aber eine Reihe von Zuständigkeiten auch der Landesregierungen, die im echten Sinne als zentral

⁴ Zur kontrovers verhandelten Frage der Haushaltsgestaltung für die Reichsgaue der Ostmark vgl. dann Dok. Nr. 204.

⁵ Vgl. zum Folgenden die ganz ähnliche Haltung des RIM als GBV: Dok. Nr. 83.

angesehen werden müssen. Das sind vor allem alle diejenigen Zuständigkeiten, in denen sich eine zentrale Leitung durch Reichsministerien im Altreich noch nicht herausgebildet hat. Ich erinnere nur an die oberste Kommunalaufsicht und an den ganzen Komplex der Bauangelegenheiten, sowohl was die eigene staatliche Bauverwaltung selbst angeht als auch bezüglich der Leitung der baurechtlichen und baupolizeilichen Fragen und ferner an das gesamte Erziehungs- und Unterrichtswesen. Vor allem aber steht den Landesregierungen noch die selbständige finanzielle Betreuung zahlreicher Verwaltungsgebiete zu, und gerade in allen diesen Fragen müssen an die Stelle der Landesressortminister und des Landesfinanzministers künftig die Reichsressortminister und der Reichsfinanzminister treten. Dazu kommt die oberste Personalsteuerung auf den Gebieten, die heute nicht durchgängig durch unmittelbare Reichsbehörden, sondern durch Landesbehörden wahrgenommen werden, und gerade dazu gehören die wichtigsten Staatsbehörden überhaupt. In allen diesen Dingen kann daher eine Übertragung der Zuständigkeiten der bisherigen Landesregierungen auf die Reichsstatthalter nicht in Betracht kommen. Die vom Reichskommissar angestrebte „Gleichstellung“ mit den bisherigen Landesregierungen im Altreichsgebiet trägt die Gefahr in sich, daß die neuen Reichsgaue unausgesprochenerweise am Rande doch in Begriffen einer gewissen „Staatlichkeit“ denken, während doch die Gaue in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsbezirke des Reichs lediglich als Mittelstufen anzusehen sind.

2. Im besonderen Maße unterstreiche ich aber die Ausführungen des Reichskommissars über die sogenannten *Außenstellen* der Ministerien. Diese immer zahlreicher gewordenen Stellen, die zur Inangriffnahme und Bewältigung besonders dringender und schnell durchzuführender Aufgaben ja nur als Notlösung für eine Übergangszeit gedacht sein können, verwischen auf der einen Seite die Bedeutung und den Aufgabenkreis der Ministerien als weisende und leitende Zentralstellen, sprengen aber ebenso andererseits – und darin liegt eine nicht minder große Gefahr – den Aufbau des Behördenwesens in der Mittelinstanz. Dadurch, daß die Außenstellen unmittelbar ihren jeweiligen Ressortministern – sozusagen als „verlängerter Arm“ – unterstehen, entzieht sich ihre Tätigkeit dem Überblick des für die Verwaltung seines Gaues künftig zuständigen Reichsstatthalters – wie dies im Altreichsgebiet schon heute in erschreckender Weise bei den den Ober- und Regierungspräsidenten nur beigegebenen, nicht voll in deren Behörden eingegliederten Stellen der Fall ist. Wenn jetzt mit der Schaffung der neuen wehrwirtschaftlichen Abteilungen⁶ ein sehr begrüßenswerter Anfang in der Vereinheitlichung einiger Außenstellen in der Provinzialinstanz gemacht worden ist, so muß der damit beschrittene Weg auch konsequent zu Ende gegangen werden, d. h. die Außenstellen müssen *alle* organisch ohne jede aufsichtsmäßige Sonderstellung alsbald in der Mittelinstanz aufgehen.

Gerade in diesem Zusammenhang erscheint mir die Zuständigkeitsverteilung für das österreichische Gebiet eine nicht zu verpassende Gelegenheit, gleichzeitig und allgemein *im gesamten Reiche* der gefährlichen Aufsplitterung der Verwaltung Einhalt zu gebieten. Ich bin der Ansicht, daß die derzeitigen[,] allenthalben zu Tage tretenden gegenteiligen Tendenzen zu einer völligen Auflösung der allgemeinen Verwaltung, zu einer nicht mehr zu überbietenden Unübersichtlichkeit des Behördenaufbaues, einer untragbaren Übertreibung des öffentlichen Apparates, einer unheilvollen Volksentfremdung der Verwaltung und einer heute ganz und gar nicht mehr zu verantwortenden[,] völlig falschen Ansetzung des immer knapper werdenden Menschenmaterials in einer neben- und gegeneinander arbeitenden behördlichen, ständischen und parteilichen Überorganisation führen müssen.

3. Zu den auf die Reichsministerien künftig zu übertragenden Aufgaben wird – worauf der Reichskommissar nicht besonders eingeht – allgemein noch die Verwaltung der *Personalien der staatlichen Beamten* gehören müssen; vgl. meine einleitenden Bemerkungen. So wie die Personalangelegenheiten der Beamten des höheren Dienstes bereits jetzt schon in den zuständigen Fachministerien verwaltet werden, wird dies in der Gesamtlenkung zum mindesten auch für die Perso-

⁶ S. ARH V, Nr. 280 zu Anm. 5–6.

nalien der Beamten des gehobenen und des mittleren Dienstes zu erfolgen haben. In der preußischen Verwaltung werden beispielsweise hinsichtlich dieser letzteren Beamtengruppen die Versetzungen, Anstellungsermächtigungen, Beförderungen usw. zentral von mir durchgeführt. Eine solche zentrale Regelung sichert die notwendige Gleichmäßigkeit einer allgemeinen Personalpolitik und sorgt nicht zuletzt bei den ständigen Austauschmöglichkeiten für die Beweglichkeit der Beamten. Jede Konzession auf diesem Gebiete trägt die Gefahr in sich, daß sich wieder partikuläre Räume bilden, in denen die Beamten nur aus den „Landeskindern“ entnommen werden. Eine über das ganze Reich versetzbare Beamtenschaft ist eine der festesten Klammern der Reichseinheit.

4. Bei den zu 1 bis 3 behandelten Fragen handelt es sich durchweg um Angelegenheiten des reinen Verwaltungsaufbaues und, soweit Zuständigkeiten der Reichsstatthalter begründet werden, um eine lediglich verwaltungsmäßig wirksame Dezentralisation. Wie ich in den einleitenden Bemerkungen hervorgehoben habe, kann diese verwaltungsmäßige Dezentralisation finanziell nur durch die Übertragung von Reichsmitteln zur Bewirtschaftung durch die Reichsstatthalter als Reichsmittelbehörden begleitet werden, ebenso wie es etwa in Preußen durch die Aufstellung von Kassenvorschlägen für die Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten geschieht. Immer bleibt es dann notwendigerweise bei einer engen Mitwirkung durch die Reichszentralbehörden und insbesondere durch den Reichsfinanzminister. Die wichtigste Frage ist deswegen, ob und in welchem Umfange es möglich ist, Aufgaben auch finanziell zu dezentralisieren, d.h. sie nicht den Reichsstatthaltern als Reichsmittelbehörden zu übertragen, sondern unmittelbar den Gauen als Selbstverwaltungskörperschaften. Hier muß geprüft werden, ob eine solche Übertragung in reine Selbstverwaltung über den Umfang hinaus möglich ist, der in Preußen – beginnend mit den sogen. Dotationsgesetzen – bei den Provinzen besteht. Die einzelnen hiermit in Zusammenhang stehenden Fragen ergeben sich zu II.

II. Einzelne Zuständigkeitsfragen.

[...] ⁷

Von einer Stellungnahme zu den übrigen vom Reichskommissar erörterten Einzelfragen möchte ich absehen, umso mehr als die Vorschläge ja nur vorläufiger Natur sind. Zusammenfassend weise ich noch einmal darauf hin, daß die Lösung des Verwaltungsproblems in der Ostmark nur in Richtung auf die künftige großdeutsche Verwaltungsorganisation nach klaren staats- und verwaltungsrechtlichen Gesichtspunkten gesehen werden kann. Ich möchte dringend bitten, es nicht erst wieder zu sogenannten Übergangslösungen kommen zu lassen, die bei den keineswegs nachlassenden, in letzter Zeit beinahe in verstärktem Maße in Erscheinung tretenden Bestrebungen der Sonderverwaltungen nach Schaffung eines eigenen Unterbaues den Ansatz zu neuen unrichtigen Konstruktionen in sich tragen. Die jetzige Gelegenheit sollte genutzt werden, die von Ihnen, Herr Reichsminister, immer wieder öffentlich geforderte Einheit der Verwaltung praktische Gestalt finden zu lassen. Auf der anderen Seite liegt die Lösung der Probleme in weitem Umfange in der richtigen Erkenntnis der Bedeutung der finanziellen Fragen für einen richtigen Verwaltungsaufbau. Es muß festgehalten werden, daß mit einer nur verwaltungsmäßigen Dezentralisation, d.h. mit der bloßen Verteilung von Zuständigkeiten zwischen Zentral- und Mittelinstanzen nichts Wesentliches geschehen ist. Nur finanzielle Dezentralisation zur vollen Selbstverwaltung kann zu einer Entlastung der sonst unförmig werdenden Reichsministerien einerseits und zu einer wirklichen Verknüpfung regionaler Bedürfnisse mit den Kräften des Volkes führen.

Popitz

⁷ Folgen sechsseitige Einzelbemerkungen zu: 1. Hochschulwesen, 2. Kunstförderung, 3. Gesundheitsverwaltung, 4. Bauwesen, 5. Verwaltungsgerichtsbarkeit; R 43 II/1356, Bl. 72v–75.

b.: Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Reichsminister des Innern. 12. April 1939

Den bereits in meinem Schreiben vom 6. März 1939⁸ – Z IIa 13071 – vorsorglich erhobenen Widerspruch gegen das Schreiben des Reichskommissars für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich vom 15. Februar 1939 muß ich nach eingehender Prüfung aufrechterhalten.

Der grundsätzliche Standpunkt des Reichskommissars ist gleich im Eingang seines Schreibens dahin festgelegt, es müßten den künftigen Reichsstatthaltern alle Aufgaben übertragen werden, die nicht aus unbedingt zwingenden Gründen auf die Reichszentralstellen übergehen müßten. Dem ist insofern beizutreten, als die Verwaltungsorganisation der Ostmark von jedem unangebrachten Zentralismus umso mehr freigehalten werden muß, als schon die räumliche Entfernung von Berlin eine gewisse Selbständigkeit erforderlich erscheinen läßt. An sich ist es auch politisch begreiflich, wenn der Reichskommissar für eine möglichst große Selbständigkeit der Ostmark eintritt. Geschichte und Kultur dieses Landes und die gesunde Eigenwüchsigkeit der ostmärkischen Bevölkerung führen fast naturnotwendig dazu, daß dort auch in Zukunft ein möglichst eigenständiges Leben im Rahmen des Gesamtreiches angestrebt wird. Gerade die Naturgegebenheit solcher Tendenzen läßt nun aber auch ihre Bedeutung für den Zusammenhalt des Reiches erkennen. Je natürlicher sie sind, desto wahrscheinlicher werden auch daraus Schwierigkeiten erwachsen, wenn das Reich – was sicher gelegentlich geschehen wird – im Interesse des Ganzen über Eigenheiten⁹ einzelner Landesteile hinweggehen muß. Geschichtliche Entwicklung und geopolitische Lage der Ostmark lassen die Gewährung von Vorrechten, die den Reichsgauen nicht auch anderswo nach den Plänen der großen Reichsreform¹⁰ für den Endzustand zugedacht sind, nicht unbedenklich erscheinen.

Es wäre falsch, dem entgegenzuhalten, daß die Länder des Altreichs sich auch erst nach einer jahrzehntelangen Übergangszeit bundesstaatlicher Sonderrechte zum Reichsgedanken hingefunden hätten, und daß man der Ostmark einen solchen Entwicklungsspielraum nicht vorenthalten dürfe. Die Verhältnisse waren im zweiten Reich anders als heute. Vor allem verbietet es der politische und staatsrechtliche Charakter des Dritten Reiches als Führerstaat, auf einen inneren Aufbau hinzuwirken, bei dem die Rechtsvermutung zu Gunsten der Gaue und gegen das Reich spricht. Dabei soll einem volksfremden und schwerfälligen Zentralismus gewiß nicht das Wort geredet werden. Weitgehende Dekonzentration erscheint grundsätzlich geboten, Wünsche nach Dezentralisierung bedürfen dagegen von Fall zu Fall einer eingehenden Prüfung.

So sicher es ist, daß das Heranziehen der Volksstimmung an den Reichsgedanken nicht allein von Berlin aus bewerkstelligt werden kann, daß vielmehr die Mittel- und Unterinstanz das Beste hierzu zu tun hat und noch weiterhin zu tun haben wird, so gewiß ist es auf der anderen Seite, daß das vom Reichskommissar an die Spitze seiner Ausführungen gestellte Verlangen nach möglichstster Selbständigkeit der Reichsgaue einer reibungslosen Entwicklung des Reichs im Wege steht, wenn man daraus ein Prinzip möglichstster Zurückdrängung des Einflusses der Reichsregierung folgern wollte; diese Folgerung ist aber immerhin nicht ausgeschlossen, wenn man das Schreiben des Reichskommissars liest. Ein Führerstaat ohne straffe Zügelführung ist ein Widerspruch in sich selbst. Je größer das Reich ist, umso stärker muß dieser Grundsatz beachtet werden.

I.

Der Reichskommissar verlangt sodann, daß die künftigen Reichsstatthalter grundsätzlich mindestens die gleichen Zuständigkeiten erhalten müssen, wie sie die Regierungen der Länder im Altreich

⁸ Nicht bei den Akten, nicht ermittelt.

⁹ In der Vorlage: Einzelheiten.

¹⁰ Vgl. zuletzt ARH V, Nr. 212.

heute noch haben. Diese Forderung würde letzten Endes den Stillstand der Reichsreform herbeiführen. Denn es wäre nicht angängig, die Zuständigkeiten der Länder im Altreich entsprechend den bisherigen Plänen der Reichsreform weiter zu beschränken, in der Ostmark dagegen solche Kompetenzen aufrechtzuerhalten oder gar auszubauen.

Der Reichskommissar wendet sich sodann gegen die Einführung von Reichssonderverwaltungen und erwähnt in diesem Zusammenhang die Hochschulen. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, daß eine Aufsplitterung der Verwaltung, also die Preisgabe ihrer im wirklichen Leben gegebenen Einheit und die Errichtung von Sonderverwaltungen, ganz gewiß nicht dem Zuge der Zeit entspräche. Dieser Grundsatz von der Einheit der Verwaltung gilt überall da, wo es sich um Einrichtungen handelt, die das Leben des Gesamtvolkes in so vielfältiger Wechselbeziehung beeinflussen und durchdringen, daß die allgemeine Verwaltung nicht verantwortlich geführt werden kann, wenn die Verwaltung dieser Einrichtungen aus ihr herausgerissen wird. Hierhin gehört aber die Hochschule nicht. Sie führt ein Leben ganz anderer Art. Mit dem Volkstum ihrer Heimatlandschaft ist die richtig geführte Hochschule eng verbunden, und sie ist bekanntlich oft populärer und volksnäher als viele andere öffentliche Einrichtungen. Zugleich dient sie den besonderen Bedürfnissen der Gegend durch bevorzugte Pflege der jeweils landschaftsgebundenen Wissenszweige. Mit den Behörden der allgemeinen und inneren Verwaltung hat die Hochschule dagegen fast gar keine organisatorischen Bezugspunkte; von der erzieherischen Ausstrahlung des akademischen Lebens ist im vorliegenden Zusammenhänge nicht zu sprechen.

Die Besonderheit der Hochschule im Dritten Reich liegt mit darin, daß sie einer höheren Einheit unmittelbar eingegliedert ist, nämlich der vom Reiche einheitlich geführten Wissenschaftsverwaltung, die die Aufgaben der Wissenschaft und die Mittel zu ihrer Lösung nach bestimmten Planungsgrundsätzen im Reiche verteilt und betreut. Dieser Aufbau der Wissenschaftsorganisation ergibt sich aus ihrem Wesen; um eine zu Unrecht abgesplitterte Sonderverwaltung handelt es sich bei der Wissenschaftsverwaltung nicht. Vielmehr kann das Reich nur auf diesem Wege Kulturpolitik treiben¹¹.

Die Praxis der Hochschulverwaltung zeigt dies besonders deutlich. Zunächst einmal kann nur derjenige Verwaltungsträger, der die Mittel für eine Einrichtung aufbringt, überhaupt wirklich selbständig planen. Für die ostmärkischen Hochschulen steht jedoch schon fest, daß sie ohne erhebliche Reichszuschüsse nicht leben können. Dieser rein geldliche Gesichtspunkt braucht jedoch für die zu treffenden Entscheidungen nicht ausschlaggebend zu sein. Wesentlich ist vielmehr, daß eine fruchtbare Planung solcher Einrichtungen nur dort sichergestellt ist, wo sie in ausreichender Zahl zusammengefaßt sind: Erst die Möglichkeit, Menschen und Mittel sinnvoll zu verteilen, Vergleiche zu ziehen, die Auswirkung getroffener Maßnahmen an verschiedenen Orten zu beobachten, schafft die Grundlage schöpferischer Planungsarbeit. Diese Voraussetzungen fallen weg, wenn die Basis der Arbeit zu schmal wird. Das wäre der Fall, wenn man die Hochschulen den Gauen überlassen wollte.

Durch das Schlagwort „Reichssonderverwaltung“ darf man sich von diesen Erkenntnissen nicht ablenken lassen. Auf Einzelfragen der Hochschulverwaltung komme ich entsprechend der Gliederung des Schreibens des Reichskommissars unter II zurück.

Diese weitere Forderung, daß der sogenannte Vollzug¹² – aus praktischen Gründen möge diesem Begriff der ehemaligen Gewaltentrennungslehre hier ausnahmsweise Raum gegeben werden – grundsätzlich auf allen Gebieten den künftigen Reichsstatthaltern und ihren Unterbehörden zu übertragen sein werde, ist insofern ebenfalls nicht frei von Bedenken, als zwischen Dekonzentration und Dezentralisation nicht unterschieden wird. Ich habe jedenfalls den Eindruck, daß die Vollzugsrechte der bisherigen Landeshauptmänner als autonome Zuständigkeiten gewertet wurden, in die von oben her nicht hineingeredet werden durfte. Im Interesse des Reichs liegt eine derartige, die verantwortliche Führung erschwerende Dezentralisation aber nicht.

¹¹ In Konsequenz dessen erstrebte der RErzM die Verreichlichung des Hochschulwesens: Dok. Nr. 219.

¹² Gemeint: Vollziehende Gewalt, Exekutive.

Was sodann die allgemein geforderte Zuständigkeit zur Rechtsetzung angeht, so ist eine solche Zuständigkeit in dem Entwurf des Ostmarkgesetzes bereits vorgesehen¹³. Die Rechtsetzungsbe-
fugnis der Reichsstatthalter wird aber selbstverständlich nicht in Frage kommen können auf den
Gebieten, die das Reich in zentrale Betreuung genommen hat und die deshalb einer regionalen Rege-
lung nicht mehr zugänglich sind. Hierhin gehört aber unbedingt das Hochschulwesen.

II.

[...]¹⁴

In Vertretung
Zschintzsch

¹³ S. Dok. Nr. 34 zu Anm. 7.

¹⁴ Folgen Einzelbemerkungen zum Hochschulwesen (in Absetzung von der Position des PrFM), zur Behandlung der Kunsteinrich-
tungen und zum Bauwesen; R 43 II/1356, Bl. 77v–79. Nach Inkrafttreten des *OstmarkG* (Dok. Nr. 69) am 1. Mai leitete der
RIM den Reichsressorts am 8. 6. einen detaillierten Arbeitsplan für die Überleitungsmaßnahmen zu, welche bis zum 15. 9. 1939
abgewickelt sein sollten, sich aber des Kriegsbeginns wegen verzögerten; R 43 II/1356, Bl. 81–87. Die sachl. Übertragung von
Zuständigkeiten der österr. Landesregierung und ihre sukzessive Auflösung erfolgte durch sieben VOn zwischen dem 4. 7. 1939
und 11. 1. 1940 (Entwürfe z.T. in: R 1501/5396, S. 227–247, 279 ff.; Übersicht: PFUNDTNER/NEUBERTI h 23, S. 11–16) und galt
mit der Beendigung des Auftrags an RKom. Bürckel zum 31. 3. 1940 als abgeschlossen; R 43 II/1356, Bl. 88–93. Vgl. Folgeband,
Dok. vom 12. 1. 1940.

Zitierhinweis

Nr. 57 Voten zur Kompetenzüberleitung auf die neuen Reichsgaue der Ostmark. 14. März / 12. April 1939a. Der Preußische Finanzminister an den Reichsminister des Innern. 14. März 1939b. Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Reichsminister des Innern. 12. April 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d057>